

1501296-58.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, sem prejuízo da reincidência do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501296-58.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501296-58.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL GUIMARÃES OBRECHT

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RAPHAEL GUIMARÃES OBRECHT foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 05 de abril de 2022, por volta das 15h05min, na Rua Cipriano Luís dos Santos, nº 6.880, bairro Quietude, nesta Comarca, guardava drogas, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 82/83), sendo recebida a denúncia (fls. 84).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizado o interrogatório (fls. 135).

Em alegações finais (fls. 141/145 e 149/151), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 69/71).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas

em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 135), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava traficando drogas no local. Alegou que recebeu as drogas de indivíduo de vulgo "Sapão" para vender. Mencionou que recebia quantia em dinheiro pelas drogas vendidas. Alegou que estava traficando drogas no local há aproximadamente duas semanas. Por fim, salientou que praticou a traficância por conta de dificuldades financeiras.

Tal confissão foi corroborada pelo depoimento judicial do policial responsável pela prisão em flagrante (fls. 135), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que narrou pormenorizadamente a mecânica dos fatos e as circunstâncias da prisão do acusado, inexistindo, pois, dúvidas acerca da autoria delitiva e a intenção de traficância pelo réu.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente, a existência de quantia em dinheiro e a própria confissão judicial do réu, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 32/34), compensando-a, entretanto, com a circunstância atenuante da confissão (STJ - EREsp nº 1154752-RS, HC nº 217249-RS, HC nº 130797-SP, HC nº 250701-SP, HC nº 143303-DF, HC nº 242774-SP, HC nº 199858-DF, HC nº 169281-MS).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o quantum de pena aplicado e em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública e durante a luz do dia, sem prejuízo da reincidência do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu RAPHAEL GUIMARÃES OBRECHT, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos da r. decisão proferida de fls. 36/39, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos

culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA